



NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS
CONVOCATORIA PÚBLICA CP-NEUC2025-001

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CON DESTINO AL MERCADO REGULADO DE NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2027 Y EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2041

Medellín, 6 de marzo de 2025

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Leyes 142, 143 de 1994, la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, en especial lo establecido en las Resoluciones CREG 80 de 2019 y CREG 101-033 de 2023, el comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. está interesado en recibir ofertas de suministro de energía eléctrica, para atender su mercado regulado en el período comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre del año 2031, de acuerdo con las condiciones técnicas y comerciales que se describen en los presentes pliegos de condiciones.

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. mediante la presente convocatoria está interesado en contratar el suministro de la energía eléctrica para atender parte de su mercado regulado para el período comprendido entre el 1 de enero de 2027, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, y el 31 de diciembre de 2031, bajo los términos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones de la presente convocatoria pública.

La presente convocatoria pública y los documentos que se produzcan en su desarrollo por parte de NEU ENERGY S.A.S. E.S.P., no implican la obligación de establecer una relación jurídica contractual con los posibles oferentes.

3. PRODUCTOS A CONTRATAR

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	24 horas
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2027, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2027.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	117.734 MWh
INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna

4.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	24 horas
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2028, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2028.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	118.057 MWh
INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna

RESUMEN DEL PRODUCTO 3	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	24 horas
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2029, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2029.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	117.734 MWh
INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna

RESUMEN DEL PRODUCTO 4	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	24 horas
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2030, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2030.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	117.734 MWh

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna
----------------	--

RESUMEN DEL PRODUCTO 5	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	24 horas
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2031, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2031.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	117.734 MWh
INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna

RESUMEN DEL PRODUCTO 6	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado.
TIPO DE CARGA	Horas 7 a la 18 Curva Solar
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 1 de enero de 2027, o a partir de la fecha en que efectivamente el contrato quede registrado ante el ASIC, hasta el 31 de diciembre de 2041.
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado regulado del comercializador NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
TAMAÑO DEL CONTRATO	1.800.000 MWh
INDEXADOR BASE	IPP Enero 2025 versión provisional, oferta interna

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO

A continuación, se relaciona la información del funcionario encargado del proceso de convocatoria pública CP-NEUC2025-001

- Nombre: Melisa Tulandy Reyes
- Teléfono: 3128035960
- Correo electrónico: mtulandy@erco.energy

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

- Dirección: Calle 5 45A 125 – Bloque 7 apt 402 – Unidad Residencial Santiago de Cali – Cali – Valle del Cauca

6. OFERENTES

Podrán participar como oferentes en esta convocatoria pública, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, a la fecha definida para la presentación de los requisitos habilitantes y las ofertas, tengan la categoría de generadores o comercializadores de electricidad, debidamente inscritos ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).

7. EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y FACULTADES DEL PROPONENTE

Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación de conformidad con la ley. Para efectos de la contratación, la duración de la sociedad debe ser al menos de 1 año más que el plazo de ejecución del contrato.

8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

ETAPA DE LA CONVOCATORIA	FECHA
Fecha de publicación de pliegos de condiciones para consulta	27-02-2025
Fecha límite publicación de pliegos de condiciones definitivos	6-03-2025
Fecha y hora límite para entrega de requisitos habilitantes y ofertas. Hasta las 3:00 pm	13-03-2025
Fecha de evaluación de oferta en audiencia pública. 3:00 pm	26-03-2025
Fecha de formalización del contrato	2-04-2025

9. REQUISITOS HABILITANTES

Los oferentes deberán entregar, en la fecha definida para la entrega de los requisitos habilitantes, y en la forma y medio definidos por el ASIC, la siguiente documentación:

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

- a. Carta de presentación de la oferta, firmada por el representante legal del oferente, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones definitivos de esta convocatoria y declarando el conocimiento y aceptación de las condiciones de la convocatoria. Se adjunta carta modelo en Anexo 5.
- b. Certificado del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC- en donde conste que el oferente se encuentra registrado como agente generador o comercializador, de conformidad con la regulación vigente, que se encuentra a paz y salvo por todo concepto del Mercado de Energía Mayorista y que no se encuentra incurso en ningún proceso de limitación de suministro. Dicha certificación deberá tener fecha de expedición no mayor a 30 días en el momento de la presentación de los requisitos habilitantes.
- c. Garantía de seriedad de la oferta debidamente firmada, de acuerdo con las condiciones definidas en el numeral GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA de los pliegos de condiciones definitivos. Se adjunta modelo de pagaré y carta de instrucciones Anexo 6.

La firma del pagaré y de la carta de instrucciones deberán estar debidamente legalizadas ante notario público, en caso de que se presente el pagaré y carta de instrucciones con firma digital avalada por Certicámara y/o entidad de Certificación Digital acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), no será necesario la autenticación.

- d. En caso de tratarse de persona jurídica, deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal expedida por la autoridad competente con fecha de expedición no superior a 30 días calendario, o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
- e. Certificado del RUT expedido por la DIAN.
- f. Oferta de precios y cantidades cumpliendo con lo establecido en las CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS definidos en los pliegos de condiciones.
- g. En caso de que se requiera, en razón de la cuantía, autorización suficiente de la Asamblea de accionistas o de la junta directiva, según el caso, para presentar la oferta y suscribir el contrato.

10. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

- a. Las ofertas deberán presentarse en el medio establecido por el ASIC, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, y dentro del plazo para la presentación de ofertas establecido en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones definitivos.
- b. Las ofertas deberán presentarse en Excel, en los formatos del Anexo 2.
- c. Las ofertas deberán ser presentadas como un porcentaje de la curva requerida por NEU ENERGY. Para los productos 1,2,3,4 y 5 dicho porcentaje podrá ser diferente mensualmente. Para el producto 6 se deberá ofertar un solo porcentaje por año.
- d. Para los productos 1,2,3,4 y 5 el porcentaje ofertado deberá ser mínimo del 20% de la cantidad solicitada por NEU ENERGY. El producto 6 no tiene un porcentaje mínimo.
- e. Para los productos 1,2,3,4 y 5 la cantidad ofertada en cualquiera de los meses que componen el producto no podrá ser mayor al 50% de la mínima cantidad mensual ofertada en el producto. Dicho limite se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Limite} = 1.50 \times \text{Mínimo}$$

En donde:

$$\text{Mínimo} = \text{Mínima cantidad de energía mensual ofertada por el vendedor en el producto a evaluar.}$$
- f. Para todos los productos se podrán ofertar diferentes precios por mes.
- g. Cada proponente deberá indicar por producto si permitirá adjudicaciones parciales, es decir, por un porcentaje menor al ofertado. En caso de que el oferente no indique si permitirá adjudicaciones parciales, se entenderá que la oferta permite adjudicaciones parciales.

El oferente podrá especificar bajo qué condiciones se permitirá la adjudicación parcial.
- h. Se podrá presentar varias ofertas para un mismo producto. Si el oferente presenta más de una oferta para un mismo producto,

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

cualquiera de ellas, o todas ellas, podrán ser adjudicadas de acuerdo con el procedimiento de evaluación de ofertas.

- i. No se permitirán ofertas que no cumplan con las condiciones presentadas en los pliegos de condiciones.
- j. Las cantidades ofertadas no podrán ser superiores al 100% de las cantidades requeridas, según el Anexo 1. En caso de presentarse ofertas de cantidades superiores a las requeridas, no serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación de ofertas.
- k. En caso de adjudicación, el precio ofertado será aplicado a cada una de las horas para todos los meses del producto ofertado y la cantidad ofertada, en porcentaje, será aplicada a cada una de las horas de cada uno de los meses del producto ofertado, de acuerdo con las cantidades del Anexo 1.
- l. El precio de oferta deberá presentarse en pesos por kilovatio hora (\$/kWh) con dos decimales de precisión, expresados en pesos constantes de enero de 2025, los cuales serán actualizados con el índice de precios al productor total nacional, oferta interna, valor provisional publicado por el DANE o quien haga sus veces.
- m. El precio de oferta deberá presentarse en el formato del anexo 2.
- n. Los precios de oferta deben incluir todos los cargos que sean responsabilidad de los oferentes para entregar la energía en la frontera comercial de NEU S.A.S ESP con el Sistema de Transmisión Nacional - STN- a 230 kV.
- o. La adjudicación se hará siguiendo el procedimiento descrito en la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS descrita en los pliegos de condiciones definitivos.

11. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Los plazos y medio de presentación de la información en cada etapa de la convocatoria son los siguientes:

- a. **PERÍODO DE CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES:** Las observaciones a los pliegos de condiciones en consulta deberán enviarse al correo electrónico indicado en la INFORMACIÓN DE CONTACTO, a más tardar el 5 de marzo de 2025, con el objeto de ser evaluados y realizar la publicación de las adendas, si las hubiere,

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

dentro de los plazos previstos en la Resolución CREG 101-033 de 2023.

- b. **PRESENTACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS:** Deberán presentarse, simultáneamente y de forma separada los requisitos habilitantes y las ofertas, antes de la fecha y hora límite establecido en la presente convocatoria pública. Deberán presentarse en el medio definido por el ASIC.

Los requisitos habilitantes deberán entregarse cumpliendo con lo definido en la sección de REQUISITOS HABILITANTES de los pliegos de condiciones definitivos y las ofertas deberán entregarse en los formatos definidos en las CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS de los pliegos de condiciones.

- c. **SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:** Las solicitudes de aclaración o subsanación de requisitos habilitantes serán solicitadas directamente a los oferentes quienes deberán dar respuesta dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha máxima para la presentación de los requisitos habilitantes y las ofertas.

Las respuestas deberán ser enviadas al correo electrónico indicado en la INFORMACIÓN DE CONTACTO de este documento.

- d. **RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora definidas en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones y se sujetará a la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS descrita en los pliegos de condiciones definitivos. Los oferentes podrán presentar sus observaciones al procedimiento de evaluación de ofertas y los resultados de la asignación durante el desarrollo de la audiencia pública. Todas las objeciones y observaciones serán resueltas de manera inmediata durante el desarrollo de la audiencia pública.

12. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Los productos solicitados serán evaluados de manera independiente usando el siguiente procedimiento:

- a. Para la aplicación de la metodología de evaluación de ofertas se tendrán en cuenta las ofertas, suministradas por el ASIC, de los

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

oferentes que resulten habilitados luego de la evaluación de requisitos habilitantes, así como la oferta reserva presentada por NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.

- b. NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. presentará la oferta reserva, precio y cantidad, para cada uno de los meses a contratar de cada producto.
- c. El precio ofertado no podrá superar en un 10% el precio de reserva de NEU ENERGY para el mismo mes.
- d. Serán tenidas en cuenta las ofertas cuyo precio promedio ponderado sea menor o igual al precio de reserva promedio ponderado de los meses ofertados en el producto a evaluar.
- e. Se podrán adjudicar porcentajes inferiores a los ofertados siempre que el oferente no haya indicado lo contrario y de acuerdo con las condiciones de adjudicación parcial establecidas por el oferente.
- f. Las cantidades de energía a adjudicar no podrán superar las cantidades a contratar según el Anexo 1 y 2 y según la cantidad presentada en la oferta reserva.
- g. Una vez identificadas las ofertas habilitadas, se procederá a la adjudicación de las ofertas que maximicen la cantidad de energía a adjudicar al menor precio posible.
- h. En caso de presentarse resultados múltiples con la misma cantidad total a adjudicar, se procederá a adjudicar aquellas que resulten en el menor costo de adjudicación.
- i. En caso de presentarse resultados múltiples con la misma cantidad total a adjudicar y el mismo costo de adjudicación, se procederá a adjudicar las cantidades a cada oferente a prorrata de las cantidades totales ofrecidas. Lo anterior se aplicará para aquellas ofertas que permitan adjudicación parcial.
- j. Si como resultado del procedimiento de adjudicación se obtienen cantidades de energía con cifras decimales, se realizará la adjudicación por el valor correspondiente a la parte entera del número obtenido.
- k. La convocatoria pública sólo podrá ser declarada desierta en los términos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y Resolución CREG 101-033 de 2023.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes podrán presentar, como garantía de seriedad de oferta, pagaré en blanco con carta de instrucciones según modelo de pagaré y carta de instrucciones del Anexo 6. La garantía de seriedad solo podrá ejecutarse si la no firma del contrato dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria es responsabilidad del vendedor.

14. PLAZO Y FORMA DE PAGO

NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. pagará la energía suministrada, con recursos propios derivados de la operación comercial, pago que será realizado a más tardar treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo.

El valor que efectivamente se pagará por la energía suministrada se calculará así:

- El valor efectivamente liquidado a pagar por NEU ENERGY S.A.S. E.S.P., será el total de la energía de una hora determinada por el Precio adjudicado de la energía para el mes de suministro.
- Cuando con posterioridad a la fecha de la firma del contrato, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida en los precios cotizados, tenga alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios cotizados, sus efectos deberán ser aplicados a los precios.

15. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del proceso de adjudicación serán dados a conocer durante la audiencia pública de evaluación de ofertas y serán enviados al ASIC dentro de los plazos definidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y Resolución CREG 101-033 de 2023.

16. CELEBRACIÓN DE CONTRATO

El oferente o los oferentes adjudicados están en la obligación de celebrar los contratos dentro del término indicado en el CRONOGRAMA DE LA

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

CONVOCATORIA de los pliegos de condiciones, para lo cual deberán cumplir con todos los requisitos y formalidades exigidas por la Ley Colombiana. Si dentro del plazo estipulado, el proponente no lo suscribe NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. podrá ejecutar el pagaré en blanco correspondiente a la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Los oferentes adjudicados se comprometen a gestionar la firma y registro del contrato ante el ASIC en el menor tiempo posible, posterior a la adjudicación, considerando los plazos máximos para que el contrato sea despachado en la fecha de inicio del periodo ofertado.

17. GARANTÍA OFRECIDA POR EL COMPRADOR

NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. ofrece a los oferentes que resultaren adjudicados en la presente convocatoria Pública, como garantía para el pago de las obligaciones contraídas en el contrato, la firma de un pagaré en blanco con carta de instrucciones, según Anexo 4.

El pagaré deberá ser entregado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato resultante del proceso de adjudicación.

El pagaré deberá ser entregado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato resultante del proceso de adjudicación. La firma del pagaré y de la carta de instrucciones deberán estar debidamente legalizadas ante notario público, en caso de que se presente el pagaré y carta de instrucciones con firma digital avalada por Certicámara y/o entidad de Certificación Digital acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), no será necesario la autenticación.

Adicionalmente, NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. constituirá garantía Bancaria de pago a favor de EL VENDEDOR por un valor equivalente tres (3) veces el promedio mensual de la energía adjudicada en el año a garantizar. Si como resultado del proceso de adjudicación resultare adjudicado para un período inferior a 3 meses, la garantía se constituirá por el total de la energía adjudicada.

Posterior a la adjudicación de los contratos y solo si EL VENDEDOR está de acuerdo las partes podrán acordar los términos para realizar el cambio de la garantía bancaria por la presentación de una póliza de seguro. En caso de no llegar a un acuerdo se mantendrá la figura de garantía bancaria. La

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

garantía o póliza deberá ser emitida por una entidad legalmente constituida y supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La garantía bancaria deberá ser entregada a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro y deberá tener vigencias anuales.

18. GARANTÍA OFRECIDA POR EL VENDEDOR

Los oferentes que resultaren adjudicados deberán entregar a NEU ENERGY S.A.S. E.S.P., como garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, autorizando a NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. a hacerlo efectivo en caso de incumplimiento. Anexo 4.

El pagaré deberá ser entregado a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato resultante del proceso de adjudicación. La firma del pagaré y de la carta de instrucciones deberán estar debidamente legalizadas ante notario público, en caso de que se presente el pagaré y carta de instrucciones con firma digital avalada por Certicámara y/o entidad de Certificación Digital acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), no será necesario la autenticación.

19. IMPUESTOS

Las ofertas presentadas con motivo de esta convocatoria tendrán en cuenta los impuestos nacionales a que tenga lugar y liquidado a las tarifas establecidas en el Artículo 519 del Estatuto Tributario o a aquellas tarifas que señalen las disposiciones tributarias posteriores.

El impuesto de timbre definido en el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 será pagado por EL VENDEDOR de acuerdo con las normas que rijan al momento de efectuar los pagos. En consecuencia, se deja expresamente establecido que dicho impuesto se encuentra incluido dentro del precio ofertado, por lo que cualquier obligación derivada de este deberá ser asumida por EL VENDEDOR.

En caso de que se creen nuevos impuestos nacionales o regionales que graven este contrato, con posterioridad a la fecha de adjudicación, será comunicado por La Empresa y será adicionado al precio de la energía en el momento de contratar y/o perfeccionar el contrato.

20. CONSULTA DE DATOS

Se autoriza a los interesados en esta convocatoria a consultar datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos

21. ANEXOS

ANEXO 1: Cantidades a contratar

ANEXO 2: Formato de ofertas de precios y cantidades

ANEXO 3: Minuta del contrato de suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado de NEU.

ANEXO 4: Pagaré y carta de instrucciones como garantía del contrato

ANEXO 5: Carta de presentación oferta

ANEXO 6: Pagaré y carta de instrucciones como garantía de seriedad

ANEXO 3
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA CON CÓDIGO SICEP No CP-NEUC2025-001

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA ATENDER EL MERCADO
REGULADO DE NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.

PERÍODO: _____ DE ____ A _____ DE ____

COMPRADOR: NEU ENERGY S.A.S. E.S.P., NIT: 901302727-0

VENDEDOR: OFERENTE ADJUDICADO, NIT:

CUANTÍA: INDETERMINADA

Entre los suscritos _____, mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando en nombre y representación, en calidad de Gerente, de la empresa NEU ENERGY S.A.S. E.S.P, empresa domiciliada en Medellín, departamento de Antioquia, constituida mediante escritura pública número ____ del ____ de ____ de ____, en la notaría _____ de la ciudad de _____, de una parte y quién en adelante se llamará EL COMPRADOR, por la otra parte _____ mayor de edad y vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en su condición de Gerente y Representante Legal de _____, empresa domiciliada en _____, constituida mediante escritura pública No ____ del ____ de ____ de ____, de la notaría _____, de la ciudad de _____, departamento de _____, quien en adelante se llamará EL VENDEDOR, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, que se rige por las CLÁUSULAS que a continuación se señalan, previas las siguientes consideraciones:

- 1- Que EL COMPRADOR, cumpliendo con los requisitos establecidos en la regulación vigente, abrió convocatoria pública para el suministro de energía con destino al mercado regulado de EL COMPRADOR para el periodo comprendido entre el ____ de ____ del año ____ y el ____ de ____

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

- del año ____, publicada en el sistema centralizado de información de convocatorias públicas SICEP bajo el código CP-NEUC2025-001;
- 2- Que EL VENDEDOR participó en la convocatoria pública cumpliendo con los requisitos habilitantes presentados el __ de ____ de ____, junto con las ofertas de precio y cantidad;
 - 3- Que en audiencia pública realizada el __ de ____ de ____, se realizó la evaluación de las ofertas, resultando adjudicado a EL VENDEDOR las cantidades de energía que se indican en la cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Por el presente contrato EL VENDEDOR se obliga a suministrar a EL COMPRADOR y éste a recibir de aquel, las cantidades de energía eléctrica indicadas en el Anexo 1 de este contrato, con destino al mercado regulado de EL COMPRADOR, a los precios definidos en la cláusula quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA - MODALIDAD DE SUMINISTRO: EL VENDEDOR se compromete a suministrar a EL COMPRADOR, las cantidades de energía contratadas en la modalidad Pague lo Contratado, conforme lo definido en la Resolución CREG 024 de 1995.

CLÁUSULA TERCERA - SITIO DE ENTREGA: EL COMPRADOR recibirá la energía contratada a nivel del Sistema Interconectado Nacional.

CLÁUSULA CUARTA - DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de _____ (__) meses, desde las 0:00 horas del día __ de ____ de ____ hasta las 24:00 horas del día __ de ____ de ____.

CLÁUSULA QUINTA - PRECIO DE LA ENERGÍA: El precio de la energía contratada es el indicado en el Anexo 2, el cual forma parte integral de este contrato y que se encuentran expresados en pesos constantes de enero de 2025.

Los precios de la energía serán actualizados mensualmente con base en la variación del Índice de Precios al Productor, oferta interna, certificado por la entidad competente, según se expresa en la siguiente fórmula:

$P_i = P_o * (I_{PPi} / I_{PPo})$, donde:

P_i = Precio de la energía para el mes (i) de suministro,

P_o = Precio pactado de la energía para el mes de suministro, expresado en pesos colombianos del mes de enero de 2025,

I_{PPi} = Índice de Precios al Productor, oferta interna, publicada por la entidad competente para el mes (i) de suministro. El IPP serie oferta interna que será utilizado para la indexación será el provisional publicado los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se realiza el cálculo, según lo indicado en la

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

Circular CREG 014 de 2021, o cualquier otra norma o circular que la modifique o sustituya.

IPPo = Índice de Precios al Productor, oferta interna certificado por la entidad competente para el mes de enero de 2025 en su versión provisional.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor será determinado mensualmente, durante su ejecución, liquidando la cantidad de energía real suministrada según el despacho que registre el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) multiplicando esta energía por el precio establecido en esta cláusula y durante el tiempo de vigencia del mismo.

CLÁUSULA SEXTA - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

EL VENDEDOR liquidará y facturará mensualmente la energía suministrada a EL COMPRADOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes de suministro. De conformidad con el Decreto 2242 de 2015, EL VENDEDOR está obligado a facturar de manera electrónica. Así las cosas y de conformidad con el artículo 4 de la norma anteriormente señalada, EL COMPRADOR autoriza a EL VENDEDOR para que le envíe dichas facturas al correo electrónico facturacion-retail@erco.energy. De igual manera se remitirá una (1) copia de la representación gráfica de la factura electrónica al correo electrónico facturacion-retail@erco.energy. En el evento en que EL COMPRADOR pretenda modificar la dirección antes mencionada, deberá informarlo a EL VENDEDOR con una antelación no menor a 5 días hábiles anteriores a la fecha en que a EL VENDEDOR deba emitir la respectiva factura. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas, haciendo énfasis en el código CUFE y en la resolución de facturador electrónico conforme también a lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y a las demás normas que los complementen, modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. Cuando no se emita la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso se desplazará en un día el vencimiento del plazo para el pago. El valor a facturar se determinará como el producto de las cantidades suministradas en el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con la última versión oficial de liquidación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC- a los precios pactados y debidamente actualizados conforme a la CLÁUSULA QUINTA de este contrato. El vencimiento de la factura será de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo. El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, a más tardar en la fecha de vencimiento y practicará los descuentos por impuestos, gravámenes o contribuciones a que haya lugar.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

PARÁGRAFO PRIMERO – GLOSAS Y REFACTURACIONES: En caso de presentarse errores o discrepancias en el valor facturado, EL COMPRADOR podrá glosar la factura indicando el valor y los motivos de la glosa. La glosa deberá ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recibo de la factura por correo electrónico, vencido este término y si no ha sido devuelta, se entenderá por aceptada. La factura se devolverá a EL VENDEDOR indicando el valor por el cual se acepta. La factura en la parte aceptada seguirá su trámite normal de pago manteniendo su fecha de vencimiento. Las glosas sobre las facturas no darán lugar a intereses moratorios. EL COMPRADOR reconocerá intereses corrientes a una tasa equivalente a la DTF del último día hábil del mes de consumo sobre el valor glosado, cuando sea aclarada la glosa y aceptada por EL COMPRADOR, desde la fecha de vencimiento de la factura glosada hasta su fecha de pago. EL VENDEDOR deberá elaborar una nueva factura cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor total de la factura, la cual deberá seguir el trámite previsto en la presente cláusula para las facturas. Si la presentación de la nueva factura se efectúa dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de consumo, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original que reemplaza. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la nueva factura podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que reemplaza.

PARÁGRAFO SEGUNDO – NOTAS DE AJUSTE Y TASA DE ACTUALIZACIÓN: Cuando el valor de la glosa sea inferior al 50%, el VENDEDOR deberá elaborar una factura de ajuste, en los casos en que el suministro real sea superior al facturado o una nota crédito cuando el suministro real sea inferior al facturado, por la diferencia a que haya lugar. La fecha de vencimiento de las facturas de ajuste o notas crédito que se presenten dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al mes de consumo, será en la misma fecha de vencimiento de la factura original que modifica. Si las facturas de ajuste y notas crédito son presentadas con posterioridad al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, EL COMPRADOR, para el caso de la factura de ajuste, o EL VENDEDOR, para el caso de la nota crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF del último día hábil del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste, actualización que será aplicada desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste.

En caso ajustes por parte del Administrador de Intercambios Comerciales – ASIC– a la información la información correspondiente a la energía suministrada durante la vigencia del contrato, con posterioridad al

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

vencimiento del contrato, EL VENDEDOR realizará los ajustes a la facturación correspondiente y remitirá a EL COMPRADOR la factura con los soportes, proceso que seguirá el trámite establecido en la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO – APLICACIÓN DE PAGOS: EL COMPRADOR se compromete a cancelar las facturas en el mismo orden en que estas sean presentadas por EL VENDEDOR, por lo tanto, todos los pagos que haga EL COMPRADOR servirán para cancelar las facturas más atrasadas.

PARÁGRAFO CUARTO: El impuesto de timbre definido en el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 será pagado por EL VENDEDOR de acuerdo con las normas que rijan al momento de efectuar los pagos. En consecuencia, se deja expresamente establecido que dicho impuesto se encuentra incluido dentro del precio estipulado en la Cláusula Quinta, por lo que cualquier obligación derivada de este deberá ser asumida por EL VENDEDOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA – INTERESES DE MORA: El incumplimiento de EL COMPRADOR en el pago de la energía en los plazos pactados, generará intereses moratorios a favor de EL VENDEDOR a la tasa máxima permitida por la Ley.

CLÁUSULA OCTAVA – MODIFICACIÓN NORMATIVA: Si durante la ejecución del presente contrato, entran en vigencia normas modificatorias de términos, condiciones y derechos adquiridos, las partes se comprometen a realizar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del momento en que una de las partes comunique a la otra de tal situación, los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y mantener el equilibrio económico contractual.

CLÁUSULA NOVENA- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte de este contrato, y en el orden de prioridad señalado, los siguientes documentos: 1) El contrato mismo y las actas que durante su ejecución suscriban las partes, 2) los términos de referencia de la convocatoria CP-NEUC2025-001, incluidas las adendas y las aclaraciones enviadas a los oferentes y 3) la propuesta presentada por EL VENDEDOR.

CLÁUSULA DÉCIMA – CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por alguna de las partes sin expreso consentimiento de la otra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD: Una vez perfeccionado el contrato, el COMPRADOR lo registrará ante el Administrador Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), en un plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio de que el registro lo efectúe el VENDEDOR, una vez vencido el anterior término.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS DE PAGO Y CUMPLIMIENTO:

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

EL COMPRADOR suscribirá a favor de EL VENDEDOR un pagaré en blanco con carta de instrucciones a fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que surjan del contrato. Adicionalmente, EL COMPRADOR constituirá garantía Bancaria de pago a favor de EL VENDEDOR por un valor equivalente tres (3) veces el promedio mensual de la energía contratada en el año a garantizar. La garantía deberá ser emitida por una entidad legalmente constituida y supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La garantía bancaria deberá ser entregada a más tardar treinta (30) días calendario antes del inicio del suministro y deberá tener vigencias anuales.

Se podrá presentar una póliza de seguro, en lugar de la garantía bancaria solo si EL VENDEDOR está de acuerdo y para lo cual las partes acordarán los términos en los cuales se realizaría el cambio. En caso de no llegar a un acuerdo se mantendrá la figura de garantía bancaria.

Por su parte EL VENDEDOR suscribirá a favor de EL COMPRADOR, como Garantía de Cumplimiento del Contrato, un Pagaré en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, autorizando a EL COMPRADOR para hacerlo efectivo en caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR.

Los pagarés se entregarán a LAS PARTES a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato. La firma del pagaré y de la carta de instrucciones deberán estar debidamente legalizada ante notario público, en caso de que se presente el pagaré y carta de instrucciones con firma digital avalada por Certicámara y/o entidad de Certificación Digital acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), no será necesario la autenticación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá suspender el contrato, o terminarlo unilateralmente previa comunicación escrita a la otra parte, ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: a) Si EL COMPRADOR incumple el pago en los plazos pactados del valor total o parcial de una (1) factura, sin perjuicio de que EL VENDEDOR inicie el proceso de limitación de suministro (Resolución CREG 116 de 1998). b) El incumplimiento de EL VENDEDOR en la entrega de la energía contratada. No constituye incumplimiento, y por tanto no da lugar a la suspensión o terminación del contrato, las restricciones en el suministro por racionamiento de energía y potencia, decretadas a nivel nacional, o por limitaciones en las redes de transmisión de propiedad diferente a la de EL VENDEDOR. c) El desplazamiento de este contrato por el suministro parcial o total mediante la suscripción por parte de EL COMPRADOR de otro(s) contrato(s) en cualquier modalidad. d) La cesión del contrato sin el

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

consentimiento previo y escrito, por cualquiera de las partes. e) Por mandato legal. f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes a cualquier de las obligaciones aquí contratadas. g) Por el retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. h) Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios de cualquiera de las partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton), o a una acción legal por Financiación al terrorismo, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa. i) En caso de procedimiento de limitación de suministro que se mantenga por un periodo que supere diez (10) días. PARÁGRAFO PRIMERO: La prórroga por un período consecutivo mayor a treinta (30) días calendario de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito dará lugar a la terminación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La terminación unilateral del contrato no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas en desarrollo del mismo. La parte afectada comunicará a la otra la decisión de terminación o suspensión del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del contrato en los términos establecidos en la presente Cláusula, la parte cumplida notificará el incumplimiento, a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL DESPACHO ANTE EL ASIC: En el evento de suspensión o terminación unilateral del contrato por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL VENDEDOR declara bajo la gravedad del juramento afirmando no estar dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de terminación unilateral del contrato por incumplimiento grave o de incumplimiento definitivo del mismo, la parte incumplida pagará a la otra a título de pena una suma igual al equivalente al 30% del valor del contrato, calculado a partir de las cantidades no suministradas y los precios adjudicados.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

PARÁGRAFO 1: La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal.

PARÁGRAFO 2: Las partes renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora para hacer exigible la cláusula penal.

PARÁGRAFO 3: Por el pago de la Cláusula Penal aquí estipulada no se entiende extinguida la obligación derivada del presente Contrato y cuyo incumplimiento da origen a la aplicación de la Cláusula Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: De presentarse un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus funciones, debiendo la parte afectada dar aviso a la otra, dentro de las (72) horas siguientes a la ocurrencia. PARÁGRAFO: Los hechos de fuerza mayor o caso fortuito deberán ser imprevisibles e irresistibles, con base a lo definido dentro del artículo 64 del Código Civil Colombiano.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las Partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión del presente Contrato ("Diferencia"), podrá ser resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comunique por escrito a la otra de la Diferencia.

Si agotada la etapa de arreglo directo sin que las Partes logran llegar a un acuerdo mediante los mecanismos de arreglo directo, la Diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo, será sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, con las siguientes reglas: (a) Si el valor estimado de la reclamación es menor o igual a mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000), el tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado de común acuerdo por las Partes o, a falta de acuerdo, por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrá Sur; (b) Si el valor estimado de la reclamación es mayor a mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000), el tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las Partes o, a falta de acuerdo, por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrá Sur; (c) El proceso arbitral se regirá por las normas vigentes en Colombia para el arbitraje nacional institucional; El laudo deberá proferirse en derecho.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO; Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. El presente contrato se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas al presente contrato las normas expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

CLÁUSULA VIGESIMA – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes y deberá estar registrado ante el ASIC y suscritas las garantías mencionadas en la cláusula décima segunda.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a su terminación y se hará constar en acta suscrita entre las partes. En el evento que el ASIC llegare a rectificar los datos que impliquen una nueva factura de energía con posterioridad a esta fecha, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA – COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así:

EL VENDEDOR: _____

_____ E.S.P.

Teléfono (____) _____

e-mail _____

EL COMPRADOR: Juan Esteban Hincapié Rivera.

Representante Legal, NEU ENERGY S.A.S. E.S.P, Nit. 901302727-0,

Sabaneta (Antioquia),

teléfono: (+57) 3175168368,

e-mail: jhincapie@erco.energy

Para constancia, se firma en _____ el día ____ del mes de _____ de 2024.

EL VENDEDOR

EL COMPRADOR

OFERENTE

Gerente general

NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.

Representante legal

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy



Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

ANEXO 4
MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

PAGARÉ No. _____

_____ E.S.P identificado con NIT número _____ quien en adelante se llamará EL DEUDOR, representada legalmente por _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____, calidad que acredito con Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de _____, debidamente autorizado por los Estatutos; hago constar:

PRIMERO. EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de _____, el día ____ del mes _____ del año _____, en su domicilio de la ciudad de _____, las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de CAPITAL:

(\$ _____).

Por concepto de INTERESES:

(\$ _____).

SEGUNDO. Sobre la suma adeudada por concepto de Capital, EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera, desde la fecha de vencimiento del Pagaré, y hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

TERCERO. Se entiende excusado el requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constituir a EL DEUDOR en mora. EL DEUDOR asume la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este Pagaré. En caso de cobro judicial, serán a cargo de EL DEUDOR las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso.

CUARTO. En caso de cobro extrajudicial EL DEUDOR reconocerá los costos y gastos que se relacionen detalladamente asociados al proceso.

Este Pagaré No. _____, se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al Pagaré, el día _____ de _____ de _____.

EL DEUDOR

Cédula de Ciudadanía Número _____, expedida en _____.
Representante Legal _____ E.S.P.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. _____

_____ E.S.P. identificado con NIT número _____ quien en adelante se llamará EL DEUDOR, representada legalmente por _____, identificado con la cédula de Ciudadanía número _____, expedida en _____, calidad que acredito con Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de _____, debidamente autorizado por los Estatutos; Autorizo a _____, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el Pagaré No. _____ adjunto, que hemos otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco se podrán llenar sólo en los siguientes eventos:
 - a. En caso de que EL DEUDOR incumpla con su obligación de pago de cualquiera de los conceptos que son facturados y deban ser pagados a _____, o
 - b. En cualquier caso, si EL DEUDOR es sometido al trámite de un proceso de toma de posesión y se hayan decretado los efectos de la liquidación forzosa administrativa de conformidad con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
2. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará en Capital, los valores facturados y vencidos por concepto de Capital y en el espacio reservado para Intereses, los intereses de mora causados por incumplimiento en los pagos de obligaciones exigibles.
3. El pagaré será exigible A LA VISTA o en la fecha que establezca _____, y para su cobro no necesitará su presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del mismo.
4. No obstante, la Carta de Instrucciones se ha otorgado y entregado el día ____ de _____ de ____ (fecha en que se elaboró), la fecha de creación del Pagaré será la incluida por _____ y corresponderá al día en que sean llenados los espacios en blanco por parte de _____.
5. El Pagaré será devuelto al DEUDOR, cuando este haya cancelado la totalidad de las obligaciones contenidas en el Contrato No. _____ y se haya firmado la respectiva Acta de Liquidación.

Para constancia se firma a los ____ días del mes de _____ de _____.

Cédula de Ciudadanía Número _____
Representante Legal de _____

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

ANEXO 5
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha y lugar _____
Número de radicación _____
Señores NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
Medellín, Antioquia

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica según los términos de la convocatoria pública CP-NEUC2025-001

Atendiendo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública CP-NEUC2025-001, y habiendo examinado cuidadosamente las condiciones del suministro especificadas en dicho Pliego, en sus Anexos y recibidas las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta aceptando la totalidad de las condiciones establecidas en los Pliegos de condiciones de la oferta pública CP-NEUC2025-001.

En caso de resultar adjudicados dentro del proceso de contratación, nos comprometemos a entregar toda la documentación requerida y a formalizar y firmar el contrato correspondiente en el plazo de trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública de evaluación de ofertas, cumpliendo con los requerimientos de la regulación vigente.

Suscribiremos y entregaremos a NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. pagaré en blanco con carta de instrucciones que respaldará el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en los pliegos de condiciones y en nuestra oferta de suministro de energía. Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez en caso de requerirse, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.

Como representante legal certifico que la sociedad que represento cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, que hemos adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas y que contamos con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Neu Energy S.A.S. E.S.P.
Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.
Nit: 901.302.727-0 | Colombia.
www.erco.energy



Nombre del Proponente:

NIT del proponente:

Dirección completa del
proponente:

Nombre del contacto responsable
de la oferta:

Correo electrónico del responsable
de la oferta:

Teléfono del responsable de la
oferta:

Nombre del Representante Legal:

Firma del Representante Legal:

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

ANEXO 6
MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

PAGARÉ No. _____

_____ E.S.P. identificado con NIT número _____, quien en adelante se denominará EL DEUDOR, representada legalmente por _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____, calidad que acredito con Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de _____, debidamente autorizado por los Estatutos; hago constar:

PRIMERO. EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de NEU ENERGY S.A.S. E.S.P., el día _____ del mes _____ del año _____, en su domicilio de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, la suma de

_____ pesos
(\$ _____).

SEGUNDO. Se entiende excusado el requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constituir a EL DEUDOR en mora. EL DEUDOR asume la totalidad de los gastos que ocasione la ejecución y cobro de este Pagaré. En caso de cobro judicial, serán a cargo de EL DEUDOR las sumas que determine el juez competente por costas y gastos del proceso. En caso de cobro extrajudicial EL DEUDOR reconocerá los costos y gastos que se relacionen detalladamente asociados al proceso.

Este Pagaré No. _____, se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al Pagaré, el día _____ de _____ de _____.

EL DEUDOR

Cédula de Ciudadanía Número _____

Representante Legal de _____ E.S.P.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. _____

_____, E.S.P. identificado con NIT número _____, representada legalmente por _____, identificado con la cédula de Ciudadanía número _____, calidad que acredito con Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de _____, debidamente autorizado por los Estatutos; Autorizo a NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el Pagaré No. _____ adjunto, que hemos otorgado a su favor, ajustándose a las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco se podrán llenar sólo en caso de que, cumplidos los plazos definidos en la convocatoria pública CP-NEUC2025-001 para la formalización del contrato, EL DEUDOR no ha cumplido con alguna de las siguientes:
 - No ha firmado la minuta del contrato de suministro de energía con NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. en los términos de la convocatoria pública CP-NEUC2025-001 y manteniendo las condiciones de la oferta sin modificaciones de ninguna clase.
 - No entrega toda la documentación requerida para formalizar y firmar el contrato correspondiente dentro de los plazos previstos en la convocatoria pública CP-NEUC2025-001.
 - No constituye las garantías de cumplimiento establecidas en la convocatoria pública CP-NEUC2025-001.
 - No cumple con los requisitos exigidos para el registro del contrato ante el Administrador del Mercado de Energía Mayorista.
2. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor equivalente al 3% del valor de la oferta presentada por el oferente en la convocatoria pública CP-NEUC2025-001.
3. El pagaré será exigible A LA VISTA o en la fecha que establezca NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. y para su cobro no necesitará su presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del mismo.
4. No obstante, la Carta de Instrucciones se ha otorgado y entregado el día ____ de _____ de _____ (fecha en que se elaboró), la fecha de creación del Pagaré será la incluida por NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. y corresponderá al día en que sean llenados los espacios en blanco por parte de NEU ENERGY S.A.S. E.S.P.
5. El Pagaré será devuelto a EL DEUDOR, cuando se suscriba el contrato de suministro de energía, se constituyan las garantías y se haya realizado el registro del contrato ante el Administrador del Mercado de Energía Mayorista.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy



Para constancia se firma a los ____ días del mes de _____ de _____.

Cédula de Ciudadanía Número _____

Representante Legal de _____ E.S.P.

Neu Energy S.A.S. E.S.P

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106 Sabaneta, Antioquia.

Nit: 901.302.727-0 | Colombia.

www.erco.energy